

Vertrag Nr.: 90051123



Strecke: Rheineck – Staad

Gemeinde: Thal

Linie Nr. / km: 880 / 59.363

Objekt Nr. 981

Nachtrag 1 zu Vereinbarung Nr. 90051123

zwischen

Schweizerischen Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Infrastruktur

Ausbau- und Erneuerungsprojekte

Vulkanplatz 11

8048 Zürich

(nachfolgend «SBB AG» genannt)

und

dem Kanton St. Gallen

vertreten durch

Bau- und Umweltdepartement des Kantons St.Gallen,

dieses durch das Tiefbauamt des Kantons St.Gallen,

Lämmlibrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen

und dieses wiederum durch den Kantonsingenieur Marcel John

(nachfolgend «Kanton» genannt)

betreffend

Kundenprojektanteil in Zusammenhang mit dem Bau und den Erhalt der Strassenunter-führung (U) «Burietstrasse» und einer neuen Grundwasserwanne

(nachfolgend «die Bauwerke» genannt)

1. Ausgangslage

Die bestehende Vereinbarung 90051123 ist hinsichtlich des Kundenprojektanteils ungenau. Dies soll mittels des vorliegenden Nachtrages präzisiert werden. Anderweitige Vertragsbestandteile aus der Vereinbarung 90051123 bleiben unberührt.

2. Nachtragsbestandteile

Der Nachtrag 1 setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

- Der vorliegenden Nachtragsurkunde.

3. Nachtragsgegenstand / Beschreibung der Anpassung der Vereinbarung

Das Kanton-Projekt (vgl. Ziffer 14 zu Vereinbarung 90051123) ist ein eigenständiges Projekt des Dritten, welches in seiner eigenen Bauherrschaft und Organisation unabhängig vom SBB-Projekt abgewickelt wird. Für die SBB AG werden in Form des Kundenprojektes lediglich allfällige Koordinationsleistungen vergütet, welche sich für die Koordination zwischen den beiden Projekten ergeben.

4. Bauherrschaft

Die SBB AG übernimmt die Bauherrschaft für das SBB-Projekt (vgl. Ziffer 14 zu Vereinbarung 90051123)

Der Kanton übernimmt die Bauherrschaft für das Kanton-Projekt (vgl. Ziffer 14 zu Vereinbarung 90051123).

5. Projekt- und Bauleitung

- a) Die Projektierung, Oberbauleitung sowie die örtliche Bauleitung für das SBB-Projekt (vgl. Ziffer 14 zu Vereinbarung 90051123) werden der SBB AG übertragen. Die SBB AG koordiniert in jedem Falle die bahnseitigen Leistungen und ist für die Sicherheit des Bahnbetriebs verantwortlich.
- b) Die Projektierung, Oberbauleitung und die örtliche Bauleitung für das Kanton-Projekt (vgl. Ziffer 14 zu Vereinbarung 90051123) obliegt dem Kanton.

6. Aufteilung der Investitionskosten

Die SBB AG übernimmt die Investitionskosten (d.h. Bau- und Projektierungskosten) gem. Ziffer 3 Nachtrag 1 für das SBB-Projekt. Die Kostenbeteiligung vom Kanton SG für die Erweiterung des Strassenprofiles Ausnahmetransportroute Typs II B (GeolG und VRV) im SBB-Projekt beträgt 7.5%.

Der Kanton übernimmt die Investitionskosten gem. Ziffer 3 Nachtrag 1 für das Kanton-Projekt. Für die Koordination zwischen SBB- und Kantonprojekt erhält die SBB AG einen Betrag in Höhe von 15'000 CHF in Form eines «Kundenprojektes».

Die Gesamtinvestitionskosten setzen sich wie folgt zusammen:

Bauwerkteile	Anteil der SBB AG		Anteil vom Kanton	
	in %	Betrag in CHF	in %	Betrag in CHF
Sanierung U Buriestrasse (SBB-Projekt)	92.5	3'710'000	7.5	300'000
Neubau Grundwasserwanne (Kanton-Projekt, inkl. Entwässerungsanlagen, Strassenbau und Werkleitungen)	0	0	100	1'620'000
Kundenprojekt (Koordination zwischen beiden Projekten)	0	0	100	15'000
Total	---	3'710'000	---	1'935'000

Die gesamten Investitionskosten für die Durchführung der Arbeiten in Bezug auf «Sanierung U Buriestrasse» und «Neubau Grundwasserwanne», einschliesslich derjenigen für die Projektierung und die Bauleitung zur Realisierung der Bauwerke, werden auf **CHF 5.645 Mio.** geschätzt (Genauigkeitsgrad von +/-10%, ohne Steuern und ohne Zuschläge, Preisbasis 4. Quartal 2023) gemäss Kostenvoranschlag vom 01.12.2023, und werden von der SBB AG und Kanton gemäss Kostenteiler getragen.

Sämtliche von der SBB AG im Rahmen des Projekts zu erbringenden Leistungen, d. h. Montage und Demontage von Hilfsbrücken, Sicherheitsdienst, Anpassung von Gleis-, Sicherungs- und Fahrleitungsanlagen, Bauüberwachung und Mehraufwendungen, die sich aus der vorübergehenden Sperrung von Gleisen, Langsamfahrten usw. ergeben, sind Teil der Baukosten des SBB-Projekts.

Der in dieser Ziffer festgelegte Kostenteiler gilt auch für Kostensteigerungen/-senkungen. Die SBB AG verpflichtet sich, den Kanton unverzüglich über jede Situation zu informieren, welche auf einen Mehraufwand hindeutet, der die tolerierte Schwankungsbreite übersteigt, und die Abweichung zu begründen.

Die Baumeisterarbeiten für beide Projekte werden nach den Grundlagen der SBB AG gemeinsam submittiert und an eine Bauunternehmung vergeben. Der Kanton ermächtigt die SBB AG die Ausschreibung und die Vergabe der Baumeisterarbeiten durchzuführen.

Der Kanton und die SBB AG werden mit dem Zuschlagsempfänger (Bauunternehmen) je einen separaten Werkvertrag abschliessen, die zugewiesenen Leistungen separat abrechnen und allfällige Garantieleistungen entsprechend abwickeln.

7. Rechnungsstellung, Zahlungsfristen

Sanierung U Buriestrasse (SBB-Projekt)

Die Kosten werden nach effektivem Aufwand in Rechnung gestellt. Die Leistungen der SBB AG werden vierteljährlich, zu den Herstellkosten zuzüglich 2% Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten sowie Kürzung Vorsteuerabzug, nach dem zu Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden Satz (aktueller Satz: 6.3%) abgerechnet. Nebenkosten und laufende Ausgaben sind in den Rechnungen für die Leistungen enthalten.

Leistungen, die von der SBB AG an Dritte vergeben werden, werden vierteljährlich zuzüglich Einkaufsgemeinkostensatz (aktueller Satz 1.1%), 2% Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten sowie Kürzung Vorsteuerabzug, nach dem zu Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden Satz (aktueller Satz: 6.3%) abgerechnet.

Kundenprojekt (Koordination zwischen beiden Projekten)

Die Kosten werden nach effektivem Aufwand in Rechnung gestellt. Die Leistungen der SBB AG werden vierteljährlich, zu den Herstellkosten zuzüglich 9.9% Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten sowie MWST, nach dem zu Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden Satz (aktueller Satz: 8.1%) abgerechnet. Nebenkosten und laufende Ausgaben sind in den Rechnungen für die Leistungen enthalten.

Leistungen, die von der SBB AG an Dritte vergeben werden, werden vierteljährlich zuzüglich Einkaufsgemeinkostensatz (aktueller Satz 1.1%), 9.9% Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten sowie MWST nach dem zu Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden Satz (aktueller Satz: 8.1%) abgerechnet.

Die SBB AG und der Kanton zahlen den Betrag, zu dessen Finanzierung sie sich verpflichtet haben, gegen Vorlage einer Rechnung. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsstellung.

8. Schriftform, Inkrafttreten und besondere Bedingungen

Dieser Nachtrag 1 bedarf der Zustimmung der zuständigen Organe des Kantons und der SBB AG. Er tritt mit Unterzeichnung durch alle Parteien in Kraft.

Änderungen und Ergänzungen zu diesem Nachtrag 1 bedürfen zu ihrer Gültigkeit ebenfalls der Schriftform und der Unterschrift aller Parteien.

Dieser Nachtrag 1 gilt als integrierender Bestandteil der Vereinbarung 90051123 vom 23.07.2024 betreffend Bau und den Erhalt der Strassenunterführung (U) «Buriestrasse» und einer neuen Grundwasserwanne.

Die in der Vereinbarung 90051123 enthaltenen und vom Nachtrag 1 nicht betroffenen Vertragsbestimmungen gelten unverändert weiter.

9. Ausfertigungen

Der vorliegende Nachtrag 1 wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Der Kanton St. Gallen und die SBB AG erhalten je ein unterzeichnetes Exemplar.

Zürich, 11.12.2024

Für die SBB AG:



Roland Gantenbein
Leiter I-NAT Region Ost



Raphael Hess
Lifecycle Decision Maker - Ingenieurbau

St.Gallen, 13.11.2024

Für das Tiefbauamt des Kantons St.Gallen:



Marcel John
Kantonsingenieur